

**TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE**



PÔLE CIVIL

8ème chambre

**JUGEMENT RENDU
LE
27 Janvier 2020**

**N° R.G. : N° RG
18/06020 - N° Portalis
DB3R-W-B7C-T2EB**

N° Minute : 20/

AFFAIRE

**S.C.I. LEGRAND
venant aux droits de la
SCI DOUCHKA,
S.C.I. DOUCHKA**

C/

**S y n d i c a t d e s
copropriétaires de
l'immeuble sis 146/148
rue Houdan 92330
SCEAUX**

Copies délivrées le :

DEMANDERESSES

S.C.I. LEGRAND venant aux droits de la SCI DOUCHKA
32-38 rue Pierret
92200 NEULLY-SUR-SEINE

représentée par Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY,
avocats au barreau de PARIS, vestiaire : P0182

S.C.I. DOUCHKA
146/148 rue Houdan
92330 Sceaux

représentée par Me Antoine GENTY, avocat au barreau de PARIS,
vestiaire : P0182

DÉFENDERESSE

**Syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 146/148 rue Houdan
92330 SCEAUX**
Cabinet PERROTTE
3 bis rue Florian
92330 SCEAUX

représentée par Maître Martin LECOMTE de l'ASSOCIATION De
CHAUVERON VALLERY-RADOT LECOMTE, avocats au barreau de
PARIS, vestiaire : R110

En application des dispositions des articles 786 du code de procédure
civile, l'affaire a été débattue le 03 Décembre 2019 en audience publique
devant :

Matthieu DANGLA, Vice-Président, magistrat chargé du rapport, les
avocats ne s'y étant pas opposés.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries au tribunal composé de :

Eric JOLY, Vice-Président
Matthieu DANGLA, Vice-Président
Odile CRIQ, Vice-Président

qui en ont délibéré.

Greffier lors du prononcé : Frantz FICADIERE, Greffier.

JUGEMENT

prononcé en premier ressort, par décision Contradictoire et mise à
disposition au greffe du tribunal conformément à l'avis donné à l'issue
des débats.

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI DOUCHKA était propriétaire de locaux commerciaux sis au rez-de-chaussée formant les lots n°26, 27, 28, 29, 31 et 31, de deux emplacements de garage formant les lots 10 et 13 ainsi que deux caves formant les lots n°24 et 25 de l'immeuble sis 146/148 rue Houdan à SCEAUX (92330), soumis au statut de la copropriété.

La SCI DOUCHKA a, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception en date du 9 mars 2018, demandé au syndic de la copropriété, la société le CABINET PERROTTE, de mettre à l'ordre du jour de la prochaine assemblée de la copropriété les demandes afférentes à l'aménagement d'une crèche, à savoir :

1) A l'intérieur du local :

- Réalisation de 7 carottages dans le cadre de la réalisation d'un nouveau réseau des évacuations d'eaux vannes et eaux usées
- Rattachement des évacuations créées sur les évacuations existantes en sous-sol, en sous face de la dalle
- Réalisation d'une trémie dans la dalle entre le rez-de-chaussée et le sous-sol pour mettre en place un monte plats
- Neutralisation du réseau de radiateurs au rez-de-chaussée

2) Façade côté rue :

- Pose d'une enseigne rétro-éclairée sur l'imposte haute de la porte d'entrée de la future crèche
- Remplacement des menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant. Réalisation d'un accès sécurisé à la crèche avec mise en place de portes battantes automatiques via digicode et visiophone
- Mise en place de vitrophanies polies pour ne pas avoir de visibilité sur les enfants depuis la rue ;

3) Façade côté jardin :

- Pose de trois stores bannes, sur imposte haute des portes fenêtre
- Remplacement des menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant
- Création de grille de ventilation dans les menuiseries extérieures pour rejet et prise d'air de la ventilation double flux créée pour le renouvellement de l'air de la crèche.

4) Jardin :

- Suppression de 2 jardinières existantes en partie centrale du jardin
- Réalisation d'une terrasse en sol souple sur plot. Dalles de revêtement en caoutchouc ou aspect bois à définir selon demandes de la copropriété. Recouvrement ou non des hublots du parking à définir
- Pose d'un clôture bois de 1,30 m avec portillon d'accès
- Pose d'un abri de jardin démontable pour rangements des jouets d'enfants
- Pose d'un abri de jardin avec prise d'air pour logement du groupe de climatisation extérieur (non visible de l'extérieur) avec installation de pièces à son (atténuation du bruit) groupe de type RXYSQ-T de chez DAIKIN ou équivalent, selon étude du climaticien

Au cours de l'assemblée générale spéciale du 23 avril 2018, ces demandes de la SCI DOUCHKA ont été rejetées dans les résolutions suivantes :

- résolution n° 3 : réalisation à l'intérieur de ses locaux de 2 carottages de 50 mm et 1 carottage de 100 mm dans les espaces communs en sous-sol,
- résolution n° 6 : réalisation d'une trémie dans la dalle entre le rez-de-chaussée et le sous-sol pour mettre en place un monte-plat,

- résolution n° 9 : sur la façade côté rue, pose d'une enseigne rétroéclairée sur l'imposte haute de la porte d'entrée de la future crèche, remplacement des menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant, réalisation d'un accès sécurisé à la crèche avec mise en place de portes battantes automatiques via digicode et visiophone et mise en place de vitrophanies polies pour ne pas avoir de visibilité sur les enfants depuis la rue,

- résolution n° 10 : sur la façade côté jardin, pose de trois stores bannes, sur imposte haute des portes fenêtres, remplacement des menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant et création des grilles de ventilation dans les menuiseries extérieures pour rejet et prise d'air de la ventilation double flux créée pour le renouvellement d'air de la crèche).

Par exploit d'huissier délivré le 20 juin 2018, la SCI DOUCHKA a fait assigner le syndicat des copropriétaires aux fins principalement de recevoir l'autorisation judiciaire de réaliser ces travaux et subsidiairement aux fins d'annulation de ces résolutions.

Aux termes de ses conclusions en réplique n°1 signifiées par voie électronique le 29 mai 2019, la SCI LEGRAND, déclarant venir aux droits de la SCI DOUCHKA, sollicite du tribunal, de :

- Mettre purement et simplement hors de cause la SCI DOUCHKA ;

- Déclarer le syndicat des copropriétaires mal fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions et l'en débouter.

Vu les articles 9, 25b, 30-4 de la loi du 10 juillet 1965,

Vu les articles 1240 du Code Civil,

Vu les dispositions du règlement de copropriété,

- Voir autoriser la SCI LEGRAND à faire exécuter les travaux ci-après énumérés :

- la réalisation à l'intérieur de ses locaux de 2 carottages de 50 mm et 1 carottage de 100 mm dans les espaces communs en sous-sol :

- la réalisation d'une trémie entre la dalle entre le rez-de-chaussée et le sous-sol pour mettre en place un monte-plat :

- sur la façade côté rue :

- la pose d'une enseigne rétroéclairée sur l'imposte haute de la porte d'entrée de la future crèche.

- le remplacement des menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant. Réalisation d'un accès sécurisé à la crèche avec mise en place de portes battantes automatiques via digicode et visiophone

- la mise en place de vitrophanies polies pour ne pas avoir de visibilité sur les enfants depuis la rue ;

- sur la façade côté jardin :

- la pose de trois stores bannes, sur imposte haute des portes fenêtres

- le remplacement des menuiseries extérieures en respectant l'aspect esthétique existant

- la création des grilles de ventilation dans les menuiseries extérieures pour rejet et prise d'air de la ventilation double flux créée pour le renouvellement de l'air de la crèche

- Voir condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI LEGRAND la somme de 5.000 € au titre de dommages et intérêts.

SUBSIDIAIREMENT,

- Voir annuler les résolutions 3ème, 4ème, 5ème 6ème , 9ème et 10ème de l'assemblée générale de la copropriété de l'immeuble sis 148 rue Houdan à SCEAUX (92330) du 23 avril 2018.

- Voir condamner le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI LEGRAND la somme de 50.000 € au titre de dommages et intérêts.

- Voir condamner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis 148 rue Houdan à payer à la SCI DOUCHKA la somme de 5.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ;
- Voir ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir,
- Condamner le syndicat des copropriétaires en tous les dépens.

Aux termes de ses conclusions en réponse n°2 régulièrement signifiées par voie électronique le 6 septembre 2019, le syndicat des copropriétaires demande au tribunal, au visa des articles 25 b) et 30 de la loi du 10 juillet 1965, de :

1. Déclarer les demandes de la SCI LEGRAND irrecevables, faute de prouver qu'elle a la possibilité de reprendre à son profit l'instance engagée par la SCI DOUCHKA,
2. Déclarer les demandes tendant à obtenir l'autorisation judiciaire de faire effectuer divers travaux affectant les parties communes de l'immeuble irrecevables, puisque les travaux ont déjà été effectués,
3. Débouter la SCI DOUCHKA et la SCI LEGRAND de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
4. A titre reconventionnel,

Juger que la SCI DOUCHKA et la SCI LEGRAND ont fait effectuer des travaux affectant les parties communes de l'immeuble,

Juger que la SCI DOUCHKA et la SCI LEGRAND ne justifient d'aucune autorisation de l'assemblée des Copropriétaires préalable à leur réalisation,

En conséquence,

Condamner in solidum la SCI DOUCHKA et la SCI LEGRAND à supprimer les installations réalisées, à savoir :

- reboucher les 2 carottages de 50 mm réalisés dans ses locaux et le carottage de 100 mm dans les espaces communs en sous-sol,
- reboucher la trémie réalisée dans la dalle entre le rez-de-chaussée et le sous-sol,
- sur la façade côté rue, déposer l'enseigne rétroéclairée sur l'imposte haute de la porte d'entrée de la future crèche, les menuiseries extérieures, démonter l'accès sécurisé à la crèche et les portes battantes automatiques, le digicode et le visiophone, supprimer les vitrophanies polies et démonter la grille de ventilation de très grande dimension, installée à côté de la porte d'entrée de l'immeuble,
- sur la façade côté jardin, déposer les menuiseries extérieures et les grilles de ventilation dans les menuiseries extérieures, supprimer les percements effectués pour faire passer des câbles et fils électriques,
- reconstituer le réseau de chauffage collectif de l'immeuble endommagé,

et à remettre les lieux en leur état d'origine, et ce dans le délai d'un mois à compter de la signification du jugement à intervenir,

Juger que cette condamnation sera assortie d'une astreinte définitive de 500 € par jour de retard un mois après la signification du jugement à intervenir,

5. A titre reconventionnel,

- Condamner in solidum la SCI DOUCHKA et la SCI LEGRAND à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 146/148, rue Houdan – 92330 SCEAUX la somme de 50.000 € à titre de dommages et intérêts,

6. Condamner in solidum la SCI DOUCHKA et la SCI LEGRAND à payer au Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble sis 146/148, rue Houdan – 92330 SCEAUX la somme de 10.000 € sur le fondement de l'article 700 du CPC,

7. Ordonner l'exécution provisoire du jugement à intervenir en ce qui concerne les demandes du Syndicat des Copropriétaires,

8. Condamner in solidum la SCI DOUCHKA et la SCI LEGRAND aux entiers dépens de l'instance, dont distraction au profit de Me Martin LECOMTE, Avocat au Barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.

Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, il convient de renvoyer à leurs dernières écritures, conformément aux dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile.

La clôture de la procédure a été prononcée le 7 novembre 2019, et l'affaire fixée au fond à l'audience de plaidoiries du 3 décembre 2019.

La décision a été mise en délibéré au 27 janvier 2020 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de l'intervention de la SCI LEGRAND

Le syndicat des copropriétaires soulève l'irrecevabilité de l'intervention de la SCI LEGRAND au motif qu'elle ne rapporterait pas la preuve qu'elle a la possibilité de reprendre à son profit l'instance engagée par la SCI DOUCHKA.

La SCI LEGRAND verse aux débats l'attestation de vente des lots litigieux intervenue à son profit, suivant acte reçu par Maître LEGRASSE, notaire au Vésinet, le 3 juillet 2018.

La SCI LEGRAND, en sa qualité de nouveau propriétaire des lots, est dès lors recevable à agir pour reprendre l'instance initialement engagée par la SCI DOUCHKA.

La fin de non recevoir soulevée par le syndicat des copropriétaires sera rejetée.

Sur la mise hors de cause de la SCI DOUCHKA

Il sera constaté que des demandes sont faites par le syndicat des propriétaires à l'encontre de la SCI DOUCHKA, aux fins notamment de la voir condamner à la remise en état des locaux, de sorte qu'il n'y aura pas lieu de la mettre hors de cause avant tout examen au fond des demandes.

SUR La demande judiciaire d'autorisation de travaux

La SCI LEGRAND soutient que ces travaux sont nécessaires pour permettre l'installation et l'exploitation d'une crèche, cette activité n'étant selon elle nullement contraire au règlement de copropriété. Elle ajoute que ces demandes étaient motivées par le souci de bon voisinage et d'information de la copropriété, mais que ces travaux ne nécessitaient pas l'autorisation du syndicat des copropriétaires, faute de répercussion sur les parties communes et que les travaux n'étaient pas réalisés à la date de l'assignation.

Le syndicat des copropriétaires s'oppose à ces demandes en faisant valoir que cette demande est irrecevable, les travaux ayant déjà été réalisés. Il réfute l'affirmation selon laquelle l'autorisation de l'assemblée générale n'aurait pas été nécessaire en se fondant sur les dispositions de l'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires conteste également l'allégation selon laquelle l'exploitation d'une crèche dans les locaux n'est pas interdite par le règlement de copropriété, le défendeur faisant valoir que, aux termes de l'article 5 du règlement, aucun copropriétaire ne doit troubler la tranquillité de l'immeuble ni causer aucun trouble de jouissance aux autres occupants et que l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 doit être respecté.

L'article 30 alinéa 4 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que, « lorsque l'assemblée générale refuse l'autorisation prévue à l'article 25 b de la même loi, tout copropriétaire ou groupe de copropriétaires peut être autorisé par le tribunal de grande instance à exécuter, aux conditions fixées par le tribunal, tous travaux d'amélioration visés à l'alinéa 1 ci-dessus (...) » .

L'article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires « les décisions concernant l'autorisation données à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ».

Il ressort de la confrontation entre d'une part le procès-verbal de constat dressé le 18 juillet 2018 par Maître FRADIN, huissier de justice et d'autre part celui dressé le 19 décembre 2018 par Maître ALEXANDRE, huissier de justice que, pendant la période séparant ces deux constats :

- les percements faisant l'objet de la résolution n° 3 ont été effectués,
- les travaux affectant la façade de l'immeuble donnant sur la rue ont été effectués (pose d'enseigne, de vitrofanies, etc.) ;
- les travaux affectant la façade arrière de l'immeuble ont été effectués (installation de grilles de ventilation).

Par ailleurs, des photographies annexées à un courrier du conseil du syndicat des copropriétaires adressé à son homologue de la SCI DOUCHKA en date du 8 octobre 2018 font ressortir que des travaux de création d'une trémie au niveau de la dalle entre le rez-de-chaussée et le sous-sol étaient en cours le 3 octobre 2018.

Ainsi, il est démontré que les travaux visés dans les résolutions 3, 6, 9 et 10 ont été déjà exécutés par la SCI LEGRAND de sa propre autorité, de sorte qu'elle ne pourra qu'être déboutée de cette demande d'autorisation de travaux, étant observé qu'il est indifférent à cet égard que ces travaux aient été réalisés avant ou après l'assignation.

Sur la demande d'annulation des résolutions n°3, 4, 5, 6, 9 et 10 de l'assemblée générale du 23 avril 2018 et sur la demande indemnitaire de la SCI LEGRAND

La SCI LEGRAND s'appuie sur les mêmes éléments que ceux qu'elle a développés à l'appui de sa demande d'autorisation judiciaire de travaux pour soutenir que le refus opposé par le syndicat des copropriétaires d'autoriser les travaux mentionnés dans ces différentes résolutions a d'évidence dégénéré en abus du droit doublé d'une volonté manifeste de nuire à un copropriétaire en l'empêchant de jouir pleinement de son lot, sans motif légitime.

Le syndicat des copropriétaires réfute tout abus de droit de sa part, exposant que ces décisions de rejet ont notamment été motivées par le fait que les copropriétaires ne souhaitent pas se voir imputer des charges consécutives aux travaux souhaités par la SCI DOUCHKA, sans pouvoir par la suite exercer de recours à son encontre après la vente des locaux. Il ajoute que les travaux en question n'étaient pas assortis de renseignements techniques pertinents concernant notamment la résistance de la dalle, ou des conditions dans lesquelles les autres travaux seraient effectués. Il évoque le fait que la SCI DOUCHKA a laissé subsister un flou quant à l'utilisation du jardin de la copropriété, envisageant un projet de transformation de la moitié du jardin, parties communes, en partie commune à jouissance exclusive.

Selon lui, le projet est présenté comme un tout et toutes les résolutions étaient connexes et complémentaires les unes des autres, ce qui justifierait un rejet de l'ensemble des résolutions mises à l'ordre du jour par la SCI DOUCHKA.

Une décision d'assemblée générale, bien qu'intervenant dans des formes régulières et dans la limite des pouvoirs d'une assemblée, reste susceptible d'un recours en annulation lorsqu'elle lèse un ou plusieurs copropriétaires sans pour autant être conforme à l'intérêt commun. Il appartient aux copropriétaires minoritaires de rapporter la preuve de l'abus commis et d'un préjudice injustement infligé à une minorité. L'abus de majorité suppose que la délibération adoptée par la majorité soit sans intérêt réel pour la collectivité et qu'elle soit préjudiciable au demandeur en justice. Un tel abus consiste donc à utiliser la majorité dans un intérêt autre que l'intérêt collectif ou dans un intérêt qui lui est contraire, en particulier en rompant l'égalité entre les copropriétaires.

Le règlement de copropriété stipule en son article 2 que « *l'immeuble est et pourra être habité bourgeoisement et commercialement, les professions libérales et artisanales et industrielles y étant également admises.*

Pour l'exercice de commerce ou profession, les intéressés devront faire leur affaire personnelle de toutes dispositions légales ou réglementaires régissant l'utilisation et l'occupation des locaux d'habitation.

Toutefois, la profession commerciale et artisanale ou industrielle exercée ne devra pas être susceptible de faire l'objet d'une enquête de commodo ou incommodo, ou de gêner les propriétaires ou locataires des autres parties de l'immeuble en occasionnant des bruits, odeurs et trépidations, le tout sous réserve bien entendue des situations acquises ».

Selon l'alinéa premier de cette clause, l'exercice d'une activité de crèche est compatible avec la destination de l'immeuble, mais cette clause doit néanmoins être combinée avec son dernier alinéa prohibant toute nuisance notamment sonore dans l'exercice d'une activité commerciale.

Il n'est cependant ni établi, ni allégué par le syndicat des copropriétaires que le projet de la SCI DOUCHKA aurait pour effet d'entraîner pour les autres occupants de l'immeuble une telle nuisance.

La résolution n°3 à été rejeté par les copropriétaires, le procès-verbal mentionnant que les copropriétaires majoritaires ne souhaitent pas se voir imputer des charges extérieures pouvant être consécutives à ces travaux, les tuyauteries et les canalisations étant anciennes, et aucun recours n'étant possible à l'encontre de la SCI DOUCHKA après la vente de ses locaux. Un tel argument n'est cependant pas juridiquement fondé, en l'absence de preuve que ces travaux de « carottage » puissent entraîner un surcoût à la charge du syndicat des propriétaires, tout éventuel surcoût devant être supporté par l'auteur des travaux. Le texte de la résolution précisait d'ailleurs expressément que ces travaux devaient être réalisés aux seuls frais de la SCI DOUCHKA et de la SCI LEGRAND, et sous leur entière responsabilité.

Le syndicat des copropriétaires invoque par ailleurs l'insuffisance de renseignements sur les travaux devant être réalisés. À cet égard, a été annexé à la convocation pour l'assemblée générale du 23 avril 2018 un dossier établi par la société ORCHESTRA AGENCEMENTS SAS contenant notamment une présentation du projet de crèche, des plans des locaux, un planning prévisionnel des travaux et un descriptif sommaire des travaux précisant l'intervention de la société BTP CONSULTANTS EN TANT que le bureau de contrôle. Ainsi, l'absence d'informations suffisantes sur la nature des travaux envisagés par la SCI DOUCHKA et son ayant droit, la SCI LEGRAND, n'est pas caractérisée.

Enfin, les résolutions relatives au jardin de la copropriété sont les résolutions n°11 et suivantes, et ne font pas l'objet d'une contestation dans le cadre de la présente instance. Le syndicat des copropriétaires soutient à bon droit que ces résolutions, et notamment la résolution n°13, qui avait pour objet la pose d'une clôture en bois de 1,30 m avec un portillon d'accès, pouvaient conduire à une appropriation d'une partie du jardin, parties communes, la transformant ainsi en partie commune à jouissance exclusive.

Toutefois, ces résolutions étaient parfaitement indépendantes les unes des autres et, contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, les copropriétaires pouvaient valablement autoriser les travaux des résolutions n°3, 4, 5, 6, 9 et 10 sans pour autant autoriser les résolutions suivantes relatives au jardin.

Ainsi, le rejet des résolutions n°3, 4, 5, 6, 9 et 10 ne présentait aucun intérêt réel pour la copropriété et était en revanche préjudiciable aux intérêts de la SCI DOUCHKA, dans les droits de laquelle vient la SCI LEGRAND. Ces décisions ne peuvent s'expliquer que par la réticence du syndicat des copropriétaires à accepter l'aménagement des lots détenus par la SCI LEGRAND pour permettre l'exercice d'une activité de crèche. Dès lors, l'abus de majorité sera retenu par le tribunal et l'annulation de ces résolutions sera prononcée.

Si le refus de la part syndicat des copropriétaires d'autoriser ces travaux présente un caractère incontestablement fautif, la SCI LEGRAND ne démontre l'existence d'aucun préjudice, étant observé qu'il est établi qu'au moins une partie des travaux en question a été réalisée et que les locaux sont actuellement exploités par la crèche « les petites canailles ».

La demande indemnitaire de la SCI LEGRAND sera donc rejetée.

Sur les demandes reconventionnelles du syndicat des copropriétaires

Le syndicat des copropriétaires sollicite d'abord la remise en état des locaux.

L'annulation des résolutions n°3, 4, 5, 6, 9 et 10 ayant été prononcée par le tribunal en raison du caractère abusif de leur rejet, ces différentes résolutions sont susceptibles d'être représentées lors d'une future assemblée générale des copropriétaires. La décision de remise en état des locaux dépendant étroitement du sort qui sera fait à ces futures demandes, il y aura lieu de surseoir à statuer sur ce chef de demande dans l'attente des décisions qui pourront être rendues par cette assemblée générale.

Le syndicat des copropriétaires invoque par ailleurs la réalisation d'autres travaux ayant conduit à la coupure des tuyaux alimentant en chauffage des lots du rez-de-chaussée. Il précise que ces travaux correspondent à la résolution n°7 de l'assemblée générale du 23 avril 2018, laquelle n'a pas été contestée en justice.

La résolution n°7 était relative à une demande d'autorisation pour neutraliser le réseau des radiateurs de ses locaux au rez-de-chaussée. Cette résolution a été rejetée, les copropriétaires ayant fait référence à un article figurant en page 20 du règlement de copropriété.

Dans ses écritures, la SCI LEGRAND n'évoque pas précisément ces travaux ayant coupé des tuyaux de chauffage du rez-de-chaussée, et indique que les travaux qu'elle a entrepris n'ont ni affecté, ni eu de répercussions sur les parties communes, et qu'ils ont été régulièrement exécutés.

Le syndicat des copropriétaires ne produit pour établir que des travaux auraient coupé le réseau de chauffage du rez-de-chaussée qu'une simple photographie qui ne permet pas de vérifier la réalité de cette assertion. Le syndicat des copropriétaires ne produit ainsi aucun constat d'huissier ou aucune attestation qui établirait la coupure du réseau de chauffage d'autres lots du rez-de-chaussée ou des parties communes de l'immeuble.

Cette demande sera par conséquent également rejetée.

Par ailleurs, le fait que la SCI LEGRAND ait entrepris des travaux non autorisés par l'assemblée générale des copropriétaires présente un caractère incontestablement fautif, même si cette faute doit être mise en balance avec celle du syndicat des copropriétaires résultant de l'abus de majorité retenue ci-dessus, et qui justifiera un partage de responsabilité par moitié. Cette situation a nécessairement entraîné un préjudice pour le syndicat de des copropriétaires, qui sera réparé, compte tenu du partage de responsabilité, par l'allocation de la somme de 750 €.

Aucun élément n'établit par ailleurs que la SCI DOUCHKA ait initié ces travaux non autorisés, de sorte que la condamnation ne sera pas étendue à cette partie.

Sur les demandes accessoires

Le syndicat des copropriétaires, qui succombe en l'essentiel de ses prétentions, sera condamné aux dépens de l'instance ainsi qu'au paiement de la somme de **4.000 €** sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile.

L'ancienneté et la nature du litige commandent par ailleurs le prononcé de l'exécution provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant en audience publique, en premier ressort et contradictoirement :

REJETTE la demande de la SCI LEGRAND tendant à voir la SCI DOUCHKA mise purement et simplement hors de cause ;

REJETTE le moyen d'irrecevabilité soulevé par le syndicat des copropriétaires et fondé sur l'absence de qualité à agir de la SCI LEGRAND pour reprendre l'instance initiée par la SCI DOUCHKA ;

DÉBOUTE la SCI LEGRAND de sa demande d'autorisation de travaux ;

ANNULE les résolutions n°3, n°4, n°5, n°6, n°9 et n°10 de l'assemblée générale des copropriétaires de l'immeuble sis 148 rue Houdan à SCEAUX (92330) en date du 23 avril 2018 ;

REJETTE la demande indemnitaire formée par la SCI LEGRAND ;

DÉBOUTE le syndicat des copropriétaires de sa demande de remise en état au titre des travaux afférents aux tuyaux de chauffage du rez-de-chaussée ;

CONDAMNE la SCI LEGRAND à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 750 € à titre de dommages et intérêts ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires à payer à la SCI LEGRAND la somme de 4.000 € sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

ORDONNE l'exécution provisoire de la présente décision ;

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'instance ;

Et, sur le surplus,

SURSOIT à statuer sur la demande de remise en état des locaux formée par le syndicat des copropriétaires au titre des travaux qui étaient visés dans les résolutions n°3, n°4, n°5, n°6, n°9 et n°10 de l'assemblée générale des copropriétaires du 23 avril 2018 jusqu'à l'examen par l'assemblée générale des copropriétaires d'une nouvelle demande d'autorisation des travaux ;

RENVOIE l'affaire à l'audience de mise en état du 7 mai 2020 pour retrait du rôle, sauf observation des parties.

Signé par Eric JOLY, Vice-Président et par Frantz FICADIERE, Greffier présent lors du prononcé.

LE GREFFIER,

LE PRÉSIDENT,